

1048937-29.2021.8.26.0506

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Apreensão

Magistrado: Gustavo Müller Lorenzato

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... esta seja lesada, mormente coibindo o tráfico de animais silvestres, sendo louvável, portanto, a atuação do IBAMA na adoção de providências tendentes a proteger a fauna brasileira. 2. Todavia, o princípio da razoabilidade deve estar sempre presente nas decisões judiciais, já que cada caso examinado demanda uma solução própria. Na hipótese, embora existam sérios indícios de que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1048937-29.2021.8.26.0506 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 11/03/2022 11:47:35, faço estes autos conclusos ao (à) MM(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). Gustavo Müller Lorenzato. Eu, subscrevo.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1048937-29.2021.8.26.0506

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Apreensão

Impetrante:

Suzicler de Trindade

Impetrado:

Cabo da Polícia Militar Ambiental

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Müller Lorenzato

VISTOS

SUZICLER DE TRINDADE impetrou o presente mandado de segurança em face de representante da POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando, em síntese, fosse determinada a imediata devolução do papagaio - denominado "Loro" -, de sua propriedade e apreendido em razão do auto de infração ambiental (AIA) nº 8788, sob a alegação de que, apesar de ser um animal silvestre e não ter a impetrante a respectiva posse regularizada junto ao IBAMA, a ave em questão "reconhece seu próprio lar e sua família", demonstrando-se, assim, que foi criado em ambiente doméstico - há mais de 20 (vinte) anos -, sem indícios de maus-tratos, de forma que o papagaio deveria continuar sob a guarda da impetrante, pois sua readaptação a outro local lhe seria danosa e até mesmo mortal. Juntaram-se documentos (fls. 12 e ss.).

A liminar foi deferida (fls. 29/31), seguindo-se manifestação do MP (fls. 69/73), ingresso à lide da FESP (fls. 80) e respectiva manifestação (fls. 86/90).

É o relatório.

FUNDAMENTO e D E C I D O.

Na esteira dos fundamentos de fls. 29/31, impositiva a concessão da segurança para os fins pretendidos.

Isso porque, conforme vídeos disponibilizados por meio do link constante do documento de fls. 28, conclui-se que o papagaio apreendido não apresenta indícios de maus tratos e/ou de estar submetido a condições inadequadas de criação.

Pelo contrário: as imagens disponibilizadas demonstram estar o papagaio bem cuidado e saudável, além de bem adaptado ao meio/ambiente familiar em que vive, com demonstração de significativa “ligação” à respectiva família, o que se pode extrair pelo fato de estar fora de gaiola/viveiro, demonstrando bom nível de domesticação, especialmente consideradas as palavras que consegue repetir e a forma como se banha na água oferecida pela família cuidadora.

Assim, não pairou dúvida – restando até mesmo como fato incontroverso – que a ave de que se cuida está bem adaptada/integrada ao respectivo convívio familiar da impetrante.

Logo, considerando-se que o objeto jurídico da legislação em questão é a efetiva proteção ao meio ambiente – consubstanciada, neste caso, pelo melhor interesse de um dos representantes da espécie apreendida –, não se mostra razoável e coerente retirá-lo de tal ambiente onde demonstra viver bem há significativo período de tempo.

Nesse sentido e considerando-se ser fato público e notório que, dentre as diversas espécies de ave, o papagaio geralmente é uma das que mais aceita a domesticação – e, por consequência, uma das que mais se integra ao “lar/família” onde vive –, não se mostra condizente com o próprio objetivo legislativo almejado no caso em questão – proteção ao meio ambiente – que se interprete e aplique as normas de que se cuida sem considerar e sopesar todos os aspectos do contexto fático do presente caso em concreto, priorizando-se o melhor interesse da ave apreendida.

Frise-se, ainda, que não restou demonstrado que a autuação de que se cuida envolveu representante de espécie com significativo e condizente perigo de extinção a justificar a apreensão da ave em questão como forma de efetivamente contribuir para a multiplicação da espécie.

Posto isso e ainda que se considere a incontroversa posse irregular da ave de que se cuida, conclui-se, com base nas circunstâncias já mencionadas, que não se mostra provável que ocorra uma adequada adaptação do papagaio apreendido ao seu “habitat natural” – em caso de soltura – e até mesmo a cativos em outras localidades – ainda que cadastrados junto ao IBAMA para fins de pesquisa e/ou reprodução –, razão pela qual de rigor considerar que a procedência do pedido mostra-se necessária para evitar prejuízos à qualidade de vida da ave apreendida, como também a fim de que se evite aumentar riscos de abreviar a duração do período restante de sua vida, o que poderá ocorrer caso haja a interrupção de seus peculiares hábitos oriundos da domesticação que se deu no lar da impetrante, mediante o rompimento do convívio com esta (impetrante) e com sua respectiva família.

Nesse sentido, seguem precedentes do C. STF e do E. TJSP:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO DO IBAMA. APREENSÃO DE AVE SILVESTRE (PAPAGAIO). CONVÍVIO EM AMBIENTE DOMÉSTICO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE SINAIS DE MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. 1. É consabido que a proteção à fauna tem guarida constitucional (art. 225, caput e § 1º, VII, CF/88) e que deve o Poder Público adotar medidas para impedir que esta seja lesada, mormente coibindo o tráfico de animais silvestres, sendo louvável, portanto, a atuação do IBAMA na adoção de providências tendentes a proteger a fauna brasileira. 2. Todavia, o princípio da razoabilidade deve estar sempre presente nas decisões judiciais, já que cada caso examinado demanda uma solução própria. Na hipótese, embora existam sérios indícios de que a posse do papagaio em questão, de fato, era irregular, já que a ora apelada não demonstrou a existência de licença, autorização ou nota fiscal da compra do animal que pudesse justificar a sua posse, verdade é que a referida ave já estava em convívio com a família por longo período de tempo, com claros sinais de adaptação ao ambiente doméstico. 3. Nessas condições, a reintegração da ave ao seu habitat natural, conquanto possível, pode ocasionar-lhes

mais prejuízos do que benefícios, tendo em vista que o papagaio em comento, que já possui hábitos de ave de estimação, convive há cerca de 15 anos com a autora, uma senhora idosa de 75 (setenta e cinco) anos, o que inviabiliza a sua separação da dona e da casa onde vive. 4. Precedentes do STJ (RESP 1084347, Min. HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJE 30/09/2010) e desta Corte Regional (AC 473474, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 3ª Turma, DJ 25/08/2009 e APELREEX 8349, Rel. Des. Federal Geraldo Apoliano, Terceira Turma, DJE 21/09/2010). 5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (e-STJ, fl. 213) (STJ - REsp: 1389418 PB 2013/0211324-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 07/06/2017).

Mandado de segurança - Direito ambiental - Apreensão de papagaio - Ave nativa - Animal integrado ao convívio humano há muito tempo - Apreensão desnecessária - Ausência de maus tratos e que o animal seja destinado à comercialização - Domesticação caracterizada - Reexame necessário não provido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1056776-14.2018.8.26.0053; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Mandado de segurança - Apreensão de ave silvestre - Pedido para permanência na posse da ave já integrada no convívio familiar - Inexistência de maus tratos - Cuidados dispensados - Animal silvestre sem estar em perigo de extinção - Segurança concedida em primeiro grau - Recurso de ofício - Desprovisionamento (TJSP; Remessa Necessária Cível 1000680-27.2017.8.26.0404; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Orlândia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)

Por fim e levando-se em conta o já referido objeto jurídico que se pretende proteger via legislação ambiental, de rigor observar que não restou demonstrado que a impetrante tenha causado alguma ofensa ou perigo de ofensa em concreto à ave em questão - e, por consequência, ao meio ambiente - a justificar sua apreensão, especialmente considerado que o contexto fático referido não demonstrou fim de lucro, maus tratos, efetiva e significativa ameaça de extinção à espécie - bem como efetiva utilidade prática da apreensão da ave para tal fim de se evitar eventual risco de extinção -, de modo que se conclui que a concessão da segurança, nos termos anteriormente expostos, é medida que se impõe.

EM FACE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para, tornando definitiva a liminar de fls. 29/31, determinar seja restituído à impetrante o papagaio - de nome "Loro", apreendido no AIA nº 8788 (fls. 18).

Sem honorários advocatícios ante o que dispõe a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 105 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Oficie-se comunicando o teor da presente decisão à autoridade impetrada e à pessoa jurídica a que ela está vinculada que, no caso de ser a FESP - ou suas autarquias - atuando como assistente(s) litisconsorcial(is), a comunicação será feita via portal eletrônico, e, qualquer que seja a pessoa jurídica, caso ainda não tenha se manifestado neste processo, a comunicação será via carta com A.R. Servirá a cópia digitalizada da presente como ofício.

Diante do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, transcorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem interposição, remeta-se o processo à Superior Instância para o reexame necessário.

Em processos digitais, a citação e a intimação do Estado de São Paulo e/ou suas autarquias dar-se-á por meio de portal eletrônico, conforme Comunicado Conjunto nº 508/2018.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA